

**SHAMSIR ALAM BIN S M KHAIRUDDIN**  
*lwn.*  
**SURIA MURNI BINTI SK MD KHAIRUDDIN**  
**MOHD AZMI BIN ABD MAJID**  
**SARIYAH BINTI MD SHARIFF**  
**NOOR LAILA BINTI SHAIK MOHAMED KHAIRUDDIN**

**[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 03 Ogos 2021 bersamaan 8 Muharram 1443H]**

**[Kes Mal (Rayuan) No. 10000-032-0005-2019]**

*[Rayuan terhadap keputusan pengeneplan perintah injunksi / pembekuan transaksi harta di bawah seksyen 200 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]*

**Peguam Pemohon** : Tuan Abdullah Anuar Bin Sahri (Tetuan Anuar Taufeq Junid & Associates)

**Peguam Responden** : Puan Nurfarhana Binti Abd Manaf (Tetuan Mohd Irwan Bin Mohd Mubarak)

**ALASAN PENGHAKIMAN**

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Perayu melalui suatu Notis Rayuan bertarikh 22 Januari 2019 terhadap perintah yang dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor pada 9 Januari 2019 di dalam kes Permohonan Interim Injunksi (*ex-parte*) No. : 10400-032-0519-2018. Semasa prosiding di Mahkamah Tinggi Syariah, Perayu telah bertindak sebagai Pemohon.

[2] Dalam kes tersebut, Yang Arif Hakim Bicara telah memerintahkan sebagaimana berikut :

- 2.1 *Mahkamah menolak permohonan Pemohon.*
- 2.2 *Mahkamah memutuskan Perintah Injunksi secara ex-parte yang dikeluarkan pada 9 Ogos 2019 dibatalkan.*
- 2.3 *Mahkamah memerintahkan kos hendaklah diawardkan kepada Responden sebanyak RM2,000.*

## **FAKTA KES**

[3] Perayu dalam kes ini adalah anak kandung kepada Allayarham SK Md Khairuddin (*selepas ini dikenali sebagai si mati*) yang telah meninggal dunia pada 9 Disember 2007 di Hospital Serdang, Selangor akibat *cardiac arrest*. Responden 1 dan 4 merupakan anak-anak perempuan si mati, manakala Responden 2 adalah menantu kepada si mati (suami kepada Responden 1). Responden pula 3 adalah isteri kepada si mati.

[4] Perayu telah memfailkan suatu permohonan perakuan faraid melalui kes permohonan no: 10400-040-0518-2018 keatas sebuah rumah teres dua tingkat yang beralamat di Lot No. 39 Iris, Phase 2 Bangi 3, Seksyen 3 Tambahan, Bandar Baru Bangi, Selangor yang didaftarkan atas nama Responden 1 dan 2. Sungguhpun begitu Perayu mendakwa hartanah tersebut adalah harta peninggalan si mati.

[5] Menurut Perayu hartanah tersebut dibeli dan didaftarkan atas nama Responden 1 dan 2 disebabkan si mati pada mulanya berhasrat menggunakan nama Perayu sebagai penama dalam perjanjian jual beli sebagai langkah persediaan

sekiranya memerlukan pinjaman bank. Namun begitu Perayu telah mencadangkan supaya diletakkan nama Responden 1 dan 2 memandangkan Perayu pada waktu itu telah mempunyai banyak komitmen kewangan.

[6] Perayu turut mendakwa bahawa pembiayaan hartanah tersebut dibuat sepenuhnya secara tunai oleh si mati semasa hayatnya dan tidak pernah melibatkan pinjaman bank yang dibuat oleh Responden 1 dan 2. Perayu juga menyatakan bahawa sebelum si mati meninggal dunia, si mati telah menulis surat wasiat yang bertujuan supaya Perayu memastikan Responden 1 dan 2 melakukan proses pindah milik hartanah tersebut kepada nama si mati.

[7] Bagi mengelakkan berlakunya sebarang transaksi pelupusan, penjualan dan pindah milik oleh Responden-Responden, Perayu telah memasukkan satu kaveat ke atas hartanah tersebut di Pejabat Tanah Shah Alam pada 29 November 2017. Walau bagaimanapun Responden 1 telah bertindak memohon pembatalan/memotong kaveat tersebut pada 11 Jun 2018 yang akan berkuatkuasa dalam tempoh dua bulan kemudian. Berdasarkan faktor-faktor inilah maka Perayu telah memfailkan Permohonan Interim Injunksi secara *ex-parte* di mahkamah bicara.

[8] Pada 9 Ogos 2018 Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi memutuskan sebagaimana berikut :

- 8.1 *Mahkamah meluluskan permohonan injunksi.*
- 8.2 *Mahkamah dengan ini perintahkan bahawa Responden 1 dan Responden 2 dan/atau wakil dan/atau ejen-ejennya ditegah dan dihalang daripada menjual atau melupuskan atau melakukan apa-apa*

*cara atau perbuatan sekalipun atau sama ada dengan apa-apa cara yang seumpama bagi maksud yang sama dengan menjual atau melupuskan harta rumah tersebut yang beralamat di Lot No.39, Iris (Intermediate Lot), Phase 2, Bangi 3, Seksyen 3 Tambahan, Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan.*

- 8.3 *Bahawa Perintah Injunksi ini berkuatkuasa serta merta daripada tarikh Perintah Injunksi ini dikeluarkan.*
- 8.4 *Bahawa kegagalan Responden 1 dan Responden 2 dan/atau-ejen-ejennya dan/atau wakilnya dari mematuhi kesemua perenggan di atas di dalam perintah ini adalah satu perbuatan menghina Mahkamah dan boleh dipenjarakan.*
- 8.5 *Bahawa Responden-Responden diberi masa selama tempoh empat belas (14) hari dari tarikh Perintah Bermeterai ini diserahkan untuk memfailkan permohonan mengubah atau mengetepikan Perintah Ex-Parte ini.*
- 8.6 *Bahawa Pemohon memberikan akujanjinya untuk mempampaskan Responden-Responden sekiranya Perintah Ex-Parte ini diperolehi dan permohonan ini dibuat atas salahnyataan dan fakta yang tidak benar.*
- 8.7 *Apa-apa permohonan yang dibuat selepas ini untuk mengenepikan atau mengubahsuai perintah ini secara inter-parte hendaklah dibuat dan hendaklah didengar pada 25.09.2018 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam.*
- 8.8 *Perintah Ex-Parte Interim Injunksi ini adalah berkuatkuasa sehingga ada perintah bagi kes induk Permohonan Faraid (Permohonan No: 104000-040-0518-2018) diputuskan atau sehingga ada perintah lain yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Yang Mulia ini.*

[9] Bertepatan dengan ruang yang diberikan pada para [8.5] di atas, Responden-Responden telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 18 September dan 19 Oktober 2018 bagi mengenyepi/membatalkan perintah injunksi tersebut. Pada 9 Januari 2019 Mahkamah Bicara telah membuat keputusan sebagaimana yang telah dinyatakan pada para [2] di atas. Tidak berpuashati dengan pengenyepian/pembatalan yang diputuskan oleh Yang Arif Hakim Bicara maka rayuan ini difailkan.

[10] Bagi maksud rayuan ini, Perayu telah memplidkan empat (4) alasan rayuan yang dapat kami ringkaskan kepada tiga (3) sahaja sebagaimana berikut :

- 10.1 Hakim Bicara khilaf apabila menyatakan perintah injunksi yang diperolehi oleh Perayu adalah kerana salah nyataan dan tanpa penzahiran fakta berkaitan.
- 10.2 Hakim Bicara khilaf apabila menyatakan permohonan ex-parte Perayu adalah remeh, tidak adil, menyusahkan dan menyalahgunakan proses mahkamah untuk kepentingan peribadi.
- 10.3 Hakim Bicara khilaf apabila mengawardkan kos kepada Responden sebanyak RM 2000 sedangkan tiada sebarang salah nyataan dan kemudharatan yang dialami oleh Responden-Responden akibat daripada perintah injunksi tersebut.

## **ULASAN MAHKAMAH RAYUAN**

[11] Sebelum kami pergi lebih jauh untuk mengulas alasan-alasan tersebut, sukacita kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa permohonan asal

Perayu di Mahkamah bicara adalah suatu permohonan yang dibuat secara *ex-parte* bagi mendapatkan perintah injunksi berdasarkan seksyen 200 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Seksyen tersebut telah disenaraikan di bawah Bab 2 Bahagian XX Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 termasuk 12 seksyen lain di bawah tajuk Interim. Ini bermaksud sesuatu perintah injunksi adalah bersifat interim.

[12] Merujuk kepada Garis Panduan Prosiding Ex-Parte Hadhanah dan Injunksi dalam Arahan Amalan No.5 Tahun 2016 menafsirkan injunksi sebagai *“suatu perintah Mahkamah kepada seseorang yang menghendakinya melakukan atau menahan diri daripada melakukan suatu perbuatan tertentu.”* Manakala perintah interim pula ertinya *“suatu perintah sementara yang kuatkuasanya sehingga kausa tindakan diputuskan oleh Mahkamah.”*

[13] Oleh kerana perintah injunksi tersebut bersifat interim maka ianya tertakluk kepada seksyen 198 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan sebagaimana berikut :

***Seksyen 198. Tiada rayuan terhadap perintah interim***

*Tiada rayuan boleh dibuat terhadap apa-apa perintah interim di bawah Bab ini.*

Berdasarkan peruntukan ini adalah jelas menunjukkan perintah-perintah yang bersifat interim sebagaimana kes di hadapan kami ini tidak mempunyai ruang untuk dirayu.

[14] Selain itu juga kami ingin menegaskan bahawa sesuatu perintah interim perlu bersandarkan kepada kes induk dalam isu yang sama. Bagi menjelaskan

keperluan ini, dengan penuh hormatnya kami merujuk kes *Azrana binti Sidi lwn Hisyamudin bin Mohd Alias @ Ayit, Kes Semakan No. 10000-003-0033-2018*. Dalam kes ini Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor telah merumuskan bahawa :

*“ Prosiding pendengaran suatu permohonan interim lazimnya adalah ringkas iaitu sama ada pihak-pihak hanya diperlukan untuk mengemukakan hujah sahaja atau mengemukakan afidavit bagi menjelaskan serta menjawab sesuatu isu yang dibangkitkan dalam permohonan interim tersebut. Ini bertepatan dengan tujuan suatu perintah interim dikeluarkan iaitu untuk memberi hak sementara secara segera kepada mana-mana pihak yang berkaitan, **sementara menunggu kes utama dibicarakan dan diputuskan**. Mahkamah tidak akan melaksanakan proses perbicaraan penuh sebagaimana kes-kes utama yang mana keputusan akan dibuat berdasarkan merit guaman ”.*

[15] Oleh kerana Permohonan interim lazimnya dipohon bagi mendapat satu perintah yang bersifat sementara secara segera kepada mana-mana pihak yang berkaitan sehingga permohonan kes induk dibicarakan dan diputuskan maka permohonan interim adalah suatu permohonan yang bersandarkan kepada kes induk di dalam isu yang sama.

[16] Dalam konteks rayuan dihadapan kami ini, perintah injunksi yang diperolehi oleh Perayu secara ex-parte pada 9 Ogos 2018 adalah bersandarkan kepada kes induk Permohonan Faraid (10400-040-0518-2018) yang difailkan oleh Perayu. Walau bagaimanapun kami mendapati kes induk tersebut telah selesai diputuskan apabila mahkamah menolak dan membatalkan permohonan tersebut pada 9 Mei 2019. Dengan pembatalan tersebut bermakna Perayu telah gagal membuktikan

hartanah tersebut adalah hak milik si mati. Oleh yang demikian perintah injunksi yang dikeluarkan tidak lagi mempunyai apa-apa sandaran kes induk bagi mewajarkan ianya diteruskan.

[17] Pada hemat kami juga, ianya adalah selaras dengan perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah bicara pada 9 Ogos 2018 semasa membenarkan permohonan injunksi yang antara lain menghadkan tempoh kuat kuasa perintah tersebut dengan menyatakan :

*“Perintah Ex-Parte Interim Injunksi ini adalah berkuatkuasa sehingga ada perintah bagi kes induk Permohonan Faraid (Permohonan No: 104000-040-0518-2018) diputuskan atau sehingga ada perintah lain yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Yang Mulia ini.*

[18] Berdasarkan kepada seksyen 198 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan juga pembatalan kes induk pada 9 Mei 2019 yang telah dinyatakan di atas, maka kami bersetuju dengan hujahan Responden-Responden bahawa tindakan rayuan ini telah menjadi *void initio* atau tidak sah dari permulaan lagi dan sudah tidak praktikal untuk diputuskan.

[19] Memadai dengan ulasan-ulasan dan otoriti-otoriti yang telah dinyatakan di atas, maka tiada lagi keperluan untuk kami memutuskan alasan-alasan rayuan lain yang dibangkitkan oleh Perayu selain tidak berhasrat untuk mengganggu apa-apa keputusan yang telah dibuat oleh Yang Arif Hakim bicara.



## KEPUTUSAN

**SETELAH** membaca dan meneliti Notis Rayuan, Alasan-alasan Rayuan dan hujahan kedua-dua pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Bahawa rayuan Perayu adalah **DITOLAK**.
- [2] Bahawa Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 9 Januari 2019 bagi Kes No. 10400-032-0519-2018 adalah **DIKEKALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

- .....
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**  
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- .....
2. **Y.A DATUK ~~HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF~~**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- .....
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

